

**CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA DO  
EMPREENDIMENTO ONDAS PRAIA RESORT NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE**

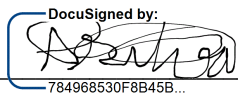
Por este INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE, as partes mencionadas e qualificadas têm, entre si, ajustadas e contratadas, em caráter irrevogável e irretratável, a presente promessa de compra e venda de fração/cota de unidade imobiliária, não comportando, portanto, arrependimento de qualquer dos contratantes, que, assim, renunciaram expressamente a essa faculdade, prevista no art. 420 do Código Civil, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título, nas avenças aqui ajustadas, ressalvada a hipótese prevista no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

**Número do Contrato: 362/03-CC136/Cota 09**

| QUADRO RESUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>A – PROMITENTE COMPRADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome: <b>ALFREDO PEREIRA DA SILVA</b>                                                                                                                        | Data Nasc: <b>08/11/1963</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nacionalidade: <b>BRASILEIRA</b>                                                                                                                             | Est. Civil: <b>SOLTEIRO</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Profissão: <b>APOSENTADO</b>                                                                                                                                 |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CI/RG – Órgão Exp.: <b>MG-3.803.171 - PC/MG</b>                                                                                                              | CPF: <b>578.279.746-00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cônjuge:                                                                                                                                                     | Data Nasc.:                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nacionalidade:                                                                                                                                               | Profissão:                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CI/RG – Órgão Exp.: /                                                                                                                                        | CPF:                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Regime de Casamento:                                                                                                                                         |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Endereço: <b>Rua Cruzeiro do Sul, 405</b>                                                                                                                    | Bairro: <b>Novo Tempo</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cidade/UF: <b>Timoteo / MG</b>                                                                                                                               | CEP: <b>35183116</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Telefones: <b>31985472954 / 31987595939</b>                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-mail: <b>PR_ALFREDO_SILVA@HOTMAIL.COM /</b>                                                                                                                |                              |
| <b>B - OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Empreendimento: <b>ONDAS PRAIA RESORT</b>                                                                                                                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Endereço: <b>Avenida Beira Mar (BR 367) do desmembramento da Praia Do Mutá, Ponta Do Mutá, CEP nº 45.810-000 - Itaperapuam - Porto Seguro, Bahia</b>         |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Apartamento/Cota: <b>C / C136 / Cota 09</b>                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Áreas do Apartamento: <b>Privativa: 44,5300 M2 - Comum: 10,8454 M2</b><br><b>Total: 55,3754 M2 - Fração Ideal em M2: 64,2233 - Fração Ideal em %: 0,1973</b> |                              |
| <b>C – PREÇO DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                              |
| Preço total da venda sem intermediação (corretagem): <b>R\$ 58.811,83, (Cinquenta e oito mil oitocentos e onze Reais e oitenta e três Centavos)</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                              |
| Parcela de intermediação (corretagem): <b>R\$ 2.990,00, (Dois mil novecentos e noventa Reais)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                              |
| Forma de pagamento: <b>1 x 2.990,00 CARTÃO DE DÉBITO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                              |
| Beneficiário: <b>WAM BRASIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                              |
| Forma de pagamento do Preço do Imóvel:<br><b>3 parcelas iniciais fixas no valor, cada uma, de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais), com vencimento a partir de 15/12/2022.</b><br><b>120 parcelas MENSAS e REAJUSTAVEIS, no valor, cada uma, de R\$ 488,85 (Quatrocentos e oitenta e oito Reais e oitenta e quatro Centavos), com vencimento a partir de 10/03/2023.</b> |                                                                                                                                                              |                              |
| <u>Parcelas reajustáveis ao mês</u> de acordo com a variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês <i>pro rata dies</i> .                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                              |

DS  


**Rescindido o contrato por inadimplência ou culpa do PROMITENTE COMPRADOR** ficarão à sua disposição as importâncias que pagou, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido e **devolvidas em até 30 (trinta) dias após a data de “concessão do Habite-se”, deduzida a importância equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de perdas e danos, além do princípio de pagamento, dado para a remuneração do corretor que intermediou a venda. Após a efetiva entrega também serão deduzidos, caso não pagos, impostos reais e mais despesas incidentes sobre o imóvel e taxas de condomínio. Ainda será deduzida a importância de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, *pro rata die*, a título de fruição pelo uso.**

DocuSigned by:  
  
 784968530F8B45B...

**Promitente Comprador**

**Cônjuge**

**Direito de arrependimento: O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Caberá ao adquirente demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, considerada a data da postagem como data inicial da contagem do prazo.**

**Prazo para quitação do preço: 10/02/2033**

**Regime de incorporação: Patrimônio de afetação.**

**Registro de incorporação: 38236, Livro 02, Folha 01, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Porto Seguro - BA, na matrícula nº 38236.**

**“Concessão do Habite-se” até: A PROMITENTE VENDEDORA declara que as obras serão iniciadas em outubro/2017 e que o tempo total de construção do empreendimento será de 48 (quarenta e oito) meses a contar da data de início da obra.**

**Prazo de tolerância aplicável – 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da data supracitada.**

**a) Se o prazo de entrega ultrapassar o previsto, uma vez rescindido o contrato e desde que o PROMITENTE COMPRADOR não tenha dado causa à resolução, implicará a aplicação de multa em favor do PROMITENTE COMPRADOR, no importe de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pelo imóvel à PROMITENTE VENDEDORA e ainda a devolução da integralidade do valor pago, em até 60 (sessenta) dias contados da resolução do instrumento.**

**b) Se o prazo de entrega ultrapassar o previsto, e não desejando o PROMITENTE COMPRADOR a resolução do contrato, implicará a aplicação de indenização em favor do PROMITENTE COMPRADOR, na ocasião da entrega da unidade, no importe de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago pelo imóvel à PROMITENTE VENDEDORA para cada mês de atraso, *pro rata die* e corrigido monetariamente conforme índice pactuado neste instrumento.**

## **CLÁUSULAS GERAIS:**

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES:**

**I) PROMITENTE VENDEDORA: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, titular do CNPJ n. 22.059.167/0001-60, Avenida Beira Mar (BR 367) do desmembramento da Praia Do Mutá, Ponta Do Mutá, CEP nº 45.810-000 - Itaperapuam - Porto Seguro, Bahia, doravante designada apenas PROMITENTE VENDEDORA, por seu representante legal infra-assinado, nos termos de seu contrato social

**II) PROMITENTE COMPRADOR:** Devidamente qualificado(s) no QUADRO RESUMO, letra A - PROMITENTE COMPRADOR.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO CONTRATO:**

É objeto do presente contrato o compromisso de venda e compra da unidade imobiliária nos termos descritos no QUADRO RESUMO na letra "B – Do Objeto do Contrato", cuja incorporação encontra-se registrada sob o número 38236, Livro 02, Folha 01, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Porto Seguro – BA, nos termos deste instrumento e dos anexos aqui mencionados.

**PARAGRAFO PRIMEIRO:** As áreas comuns do empreendimento, bem como o apartamento objeto deste instrumento, serão entregues mobiliados e equipados, de acordo com as especificações constantes na pasta técnica, em anexo, que dentre outras coisas, relaciona os mobiliários, equipamentos e utensílios a serem utilizados nos apartamentos, todos de 01 quarto.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** As demais áreas comerciais autônomas serão mobiliadas e equipadas por seus respectivos PROMITENTES COMPRADORES, de acordo com sua utilização, cabendo sempre aos titulares de unidades comerciais adequá-las ao padrão de qualidade exigido pelo empreendimento.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Constan como parte integrante deste instrumento: Anexo I - Regulamento de Uso Registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Porto Seguro – BA sob n. 7412 B:0; Anexo II– Minuta da Convenção do Condomínio ONDAS PRAIA RESORT e Anexo III - Pasta Técnica contendo os seguintes documentos: Resumo do Memorial Descritivo com detalhamento das especificações do empreendimento; Planta Baixa do Pavimento Térreo e do Apartamento-Tipo; Memorial Descritivo de Móveis e Utensílios.

**PARÁGRAFO QUARTO:** O PROMITENTE COMPRADOR declara para os devidos fins de direito que: (a) recebeu e está de acordo com todos os documentos especificados no parágrafo anterior e (b) conheceu e foi amplamente informado sobre seu conteúdo.

---

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA TITULARIDADE, DA INCORPORAÇÃO E DO USO:**

---

A PROMITENTE VENDEDORA é senhora e legítima possuidora da área para construção urbana situada de frente para a Avenida Beira Mar (BR 367), do desmembramento Praia do Mutá e no lugar conhecido como Ponta do Mutá, com Registro sob n. 38.236 no Registro de Imóveis da Comarca de Porto Seguro - BA, imóvel este que se encontra livre e desembaraçado, de quaisquer ônus, quer seja legal, judicial ou convencional, taxas e tributos, e sobre o qual será construído o Empreendimento **ONDAS PRAIA RESORT**, cuja especificação, descrição e demais dados relativos a ele integram o processo de incorporação constante da Cláusula Segunda.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O direito de uso correspondente a cada módulo de tempo está discriminado no REGULAMENTO DE USO que passa a fazer parte integrante desse instrumento, bem como nos demais documentos que compõem a incorporação do empreendimento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para resguardar direitos e confirmar obrigações as partes firmam as seguintes declarações:

##### **I – DECLARA A PROMITENTE VENDEDORA:**

- a) Que o empreendimento ONDAS PRAIA RESORT será composto por unidades comerciais do tipo *flat-service* as quais serão, no futuro, comercializadas para exploração dos diversos sistemas de ocupação que se adaptem ao conceito *flat-service* e de unidades comerciais destinadas a atender as necessidades do empreendimento e seus usuários;
- b) Que as unidades do empreendimento ONDAS PRAIA RESORT serão comercializadas pelo regime de MULTIPROPRIEDADE, no sistema de fração/cota imobiliária, permitindo a cada comprador a propriedade de uma dessas frações/cotas, as quais não serão, em momento algum, repartidas de fato, mas terão, tão somente, seu uso compartilhado entre os MULTIPROPRIETÁRIOS, os quais possuirão direito de uso da propriedade por tempo determinado, cabendo a cada fração/cota da propriedade o direito de uso do empreendimento nos períodos previstos no CRONOGRAMA DE USO COMPARTILHADO, e conforme o REGULAMENTO DE USO, que integram o presente instrumento;
- c) Que, em virtude do sistema a ser implantado, as demais frações/cotas serão por ela livremente comercializadas, até que todas estejam alienadas, e que a realização destas alienações não necessitará de anuência dos outros MULTIPROPRIETÁRIOS, sendo que no ato da assinatura da proposta de compra e venda o presente PROMITENTE



COMPRADOR concorda com o teor deste instrumento e com a alienação das demais frações/cotas através da PROMITENTE VENDEDORA ou por empresa comercializadora por ela contratada.

## II – DECLARA O PROMITENTE COMPRADOR:

- a) Que leu e está de acordo com as características e especificações do empreendimento;
- b) Que tem entendimento sobre o índice a ser aplicado para reajuste mensal das parcelas do preço ajustado conforme previsto no QUADRO RESUMO, na letra C - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO;
- c) Que leu, entendeu e está de acordo com todo o teor deste contrato e anexos e que eventuais dúvidas foram todas devidamente esclarecidas;
- d) Que tem pleno conhecimento de que o objeto deste contrato é parte do empreendimento ONDAS PRAIA RESORT, o qual foi concebido para operar e funcionar dentro da modalidade de hotel *flat-service*, cujas características operacionais demandam a prestação de serviços operacionais compatíveis com as necessidades de seus ocupantes.
- e) Que concorda com a alienação, pela PROMITENTE VENDEDORA, das demais frações ideais do imóvel, até que a totalidade esteja comercializada.
- f) Que tem total ciência e concorda expressamente que a importância paga como princípio de pagamento refere-se à despesa com a COMISSÃO DE CORRETAGEM, encargo este que será suportado pelo próprio PROMITENTE COMPRADOR, sendo que em caso de rescisão contratual após o prazo de arrependimento, tal valor não será restituído, nos termos do que estabelece o art. 67-A, inciso I, da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964.
- g) O PROMITENTE COMPRADOR, neste ato, autoriza expressamente que a PROMITENTE VENDEDORA constitua a alienação fiduciária, na forma da Lei 9.514/97 ou a hipoteca do imóvel ora compromissado, em garantia ao investidor, no caso de securitização de créditos ou empréstimo, de acordo com a previsão contida no § 3º do art. 18 da Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2.004, mantidas todas as condições previstas neste instrumento.

## III – CLÁUSULAS MANDATO:

- a) O PROMITENTE COMPRADOR e seu cônjuge conferem à PROMITENTE VENDEDORA poderes da cláusula *ad judicium et extra* para representa-lo(s) como se sua(s) pessoa(s) fosse(m), na entrega do empreendimento ONDAS PRAIA RESORT na comarca de Porto Seguro, Bahia, podendo para tanto praticar todos os atos necessários para realização da assembleia de constituição/installação do condomínio, inclusive constituir advogado, receber notificação(ões), votar e ser votado, bem como receber o imóvel, conferindo mobiliário e equipamentos; podendo substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas; devendo prestar contas de seus atos.
- b) O PROMITENTE COMPRADOR e seu cônjuge conferem à PROMITENTE VENDEDORA poderes da cláusula *Ad judicium et Extra* para, em sua ausência (justificada ou injustificada) representa-lo(s) como se sua(s) pessoa(s) fosse(m) perante os demais coproprietários do condomínio bem como perante o condomínio ONDAS PRAIA RESORT e terceiros, podendo para tanto praticar todos os atos necessários para garantir a estabilidade do condomínio voluntário, condição essencial deste negócio, inclusive: exercer ou não direito de preferência; participar ativamente de assembleias ordinárias e/ou extraordinárias do condomínio ONDAS PRAIA RESORT, votando e sendo votado sobre qualquer assunto previsto em pauta; participar ativamente de assembleias ordinárias e/ou extraordinárias do condomínio voluntário instituído no apartamento supra mencionado, votando e sendo votado sobre qualquer assunto em pauta, inclusive escolha de representante comum; estabelecer e restabelecer pacto de indivisão; defender a posse, a propriedade e outros direitos seus relativos ao imóvel contra terceiros e também perante outros coproprietários; contratar advogados e outros profissionais; podendo substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas, devendo prestar contas de seus atos.

---

## CLÁUSULA 4ª – DA REGULAMENTAÇÃO:

---

Convenciona-se a seguinte regulamentação para a MULTIPROPRIEDADE condominial em questão, para todos os fins e efeitos de direito:

- a) Os apartamentos destinados ao sistema de multipropriedade serão divididos em frações/cotas, sendo vedada, por consenso dos MULTIPROPRIETÁRIOS, a sua subdivisão, tanto *inter vivos* quanto *causa mortis*, como condição essencial para o instituído.
- b) A unidade imobiliária comercializada está sob o regime condominial de fração/cota ou limitação prefixada do tempo, regendo-se no mais pelo que determina o art. 1.314 e seguintes do Código Civil.
- c) A administração do empreendimento promoverá a gestão, manutenção, conservação e adequação da unidade interna em MULTIPROPRIEDADE e fará, mensalmente, a divisão equitativa das despesas para os



MULTIPROPRIETÁRIOS da unidade.

- d) **PACTO DE INDIVISÃO:** Os condôminos de unidades em MULTIPROPRIEDADE interna promovem, via do presente, um pacto de indivisão, através do qual renunciam ao direito de pedir a divisão da coisa comum, para a estabilidade e segurança jurídica do empreendimento, mantendo, assim, a sua finalidade institucional, alcance e função social da propriedade.
- e) A presente regulamentação deve ser vista como um acordo de vontades, instituindo condições e dispondo sobre o uso do espaço físico da unidade imobiliária e do que nela contém por vários sujeitos ativos, subordinados ao uso regulamentado no tempo e aos demais documentos que integram a incorporação.
- f) As presentes regras alcançam todos os MULTIPROPRIETÁRIOS, sucessores, sub-rogados dos signatários do presente ou estranhos, seja a que título for, em definitivo.
- g) **PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA à ADMINISTRADORA:** Os MULTIPROPRIETÁRIOS outorgam procuração *ad judicium et extra* à ADMINISTRADORA do CONDOMÍNIO, conforme disposto no REGULAMENTO DE USO e CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, com poderes para ações judiciais em face de quem violar as regras morais ou legais para resguardo do sistema de turno que aqui se estabelece. Poderes em extensão para assegurar a comunhão *sui generis*, respeitando as normas e os períodos de tempo de uso.
- h) Cada fração/cota ideal objeto da MULTIPROPRIEDADE não poderá pertencer a mais de uma pessoa, seja ela física ou jurídica.
- i) Os MULTIPROPRIETÁRIOS têm a obrigação de custódia do imóvel e dos móveis e equipamentos que o guarnecem, durante o tempo de uso.
- j) Os MULTIPROPRIETÁRIOS da unidade têm a obrigação de se submeterem ao inventário do imóvel, móveis, pertencas e equipamentos que guarnecem o apartamento, no início e no fim do turno de uso.
- k) **O COMPRADOR terá sua posse precária liberada para uso, nos termos do cronograma de uso compartilhado, após ter pagado pelo menos R\$ 3.000,00 (três mil reais) do valor do contrato, não incluindo neste o pagamento da corretagem imobiliária.**

---

#### CLÁUSULA QUINTA – DO COMPROMISSO

---

Pelo presente Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda a PROMITENTE VENDEDORA se propõe a vender e o PROMITENTE COMPRADOR se dispõe a comprar, como de fato comprado tem o objeto deste instrumento como descrito no QUADRO RESUMO, letra B - OBJETO DO CONTRATO.

---

#### CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

---

O preço total desta venda e compra, respectiva forma de pagamento e correção, bem como a data de vencimento constam do QUADRO RESUMO na letra C - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Por pacto entre as partes fica acordado que as parcelas do preço serão pagas pelo PROMITENTE COMPRADOR com incidência de reajuste mensal, até a final quitação das mesmas, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, estabelecendo-se, para tanto, o que segue abaixo como forma de evitar o enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra aqui contratante.

- a) **Reajuste até a data da concessão do “Habite-se”:** Todas as parcelas relacionadas como reajustáveis serão corrigidas mensalmente pelo IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, tomando como forma de reajuste o mês anterior ao vencimento de cada parcela.
- b) **Reajuste após a data da concessão do “Habite-se”:** Uma vez concedido o termo de habite-se serão os valores das parcelas ainda não pagos corrigidos mensalmente pelo IPCA acrescido de juros de 0,5% (meio por cento), ao mês, tomando como forma de reajuste a variação ocorrida entre o índice base, do mês anterior à data do presente instrumento, e o correspondente ao segundo mês anterior ao vencimento de cada parcela.
- c) No ato da entrega do imóvel o PROMITENTE COMPRADOR e cônjuge emitirão, a favor da empresa PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., títulos de crédito pro solvendo, correspondentes às parcelas vincendas, autorizando desde já expressamente a mesma a proceder a negociação mercantil de seu crédito, através de desconto dos títulos correspondentes às parcelas vincendas do financiamento e, em garantia desta operação, autoriza também, seja dada em garantia fiduciária o objeto como descrito no QUADRO RESUMO na letra B - OBJETO DO CONTRATO a financeira que realizar a operação de desconto das cambiais.

d) Havendo extinção ou proibição de uso do IPCA, e não havendo outro índice de reajuste fixado pelo governo para substituí-lo, as partes desde já acordam que será, automaticamente, aplicado ao presente o IPCA e, na sua impossibilidade, o CUB/SINDUSCON – BA.

e) Esse contrato, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, é um ato jurídico perfeito e acabado, representando a manifestação de vontade das partes, não podendo ser prejudicado por decisões futuras que alterem o seu equilíbrio econômico financeiro, agora protegido pelo reajuste monetário, condição essencial do negócio ora ajustado.

**PRÁGRAFO SEGUNDO: DA COMISSÃO DE CORRETAGEM:** O PROMITENTE COMPRADOR declara que foi previamente informado que dentre os custos assumidos pela PROMITENTE VENDEDORA está à remuneração do corretor de imóveis autônomo que atuou para a celebração da venda, conforme disciplina o artigo 35-A, inciso III da Lei 13.786/2018.

---

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PARCELAS DE PAGAMENTO

---

As parcelas de pagamento, a critério da PROMITENTE VENDEDORA, poderão ser representadas por Carnês, Recibos, boletos bancários, e também, nos termos na letra 'c' do Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA SEXTA, por Letras de Câmbio, Nota Promissória ou outro título de crédito em caráter "*pro solvendo*", emitidas pela PROMITENTE VENDEDORA contra o PROMITENTE COMPRADOR, o qual se obriga à sua liquidação, conforme pactuado nesse contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Se o PROMITENTE COMPRADOR desejar pagar por antecipação quaisquer parcelas do preço será observado o seguinte: a) a antecipação somente será feita sobre a (s) última (s) parcela (s) vincendas; b) o valor da parcela antecipada corresponderá ao valor da parcela relativa ao mês em que ocorre a antecipação. A PROMITENTE VENDEDORA não se obriga a conceder deflação e/ou desconto sobre o valor das parcelas nas amortizações antecipadas. Caso isso venha ocorrer será por mera liberalidade.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Caso não sejam pagas em seus vencimentos, as parcelas ficarão sujeitas, até o seu efetivo pagamento, a reajuste *pro rata die* do índice pactuado e vigente no mês do pagamento, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito atualizado e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Havendo cobrança extrajudicial, via advogado, serão cobrados honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor total devido, devidamente corrigido, e ainda o reembolso das demais despesas feitas pela PROMITENTE VENDEDORA tendo como objetivo o recebimento da dívida.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O não recebimento dos boletos de pagamento, até a sua data de vencimento, não caracteriza justificativa para o inadimplemento e isenção dos acréscimos previstos, ficando o PROMITENTE COMPRADOR ciente de que, verificado esse tipo de ocorrência, cabe ao mesmo contatar o Departamento de Cobrança da PROMITENTE VENDEDORA, no prazo de 05 dias anteriores ao vencimento, para as providências cabíveis.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Qualquer tolerância de uma das partes quanto à cobrança de multa e acréscimo ou a exigências do cumprimento de qualquer obrigação do contrato, não implicará em renúncia ao respectivo direito, nem caracterizará novação, procedente ou alteração do contrato, sendo aqueles fatos levados à conta de simples liberalidade.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Sempre que qualquer pagamento for efetuado por cheque, a dívida só estará quitada após a sua efetiva compensação. Salvo motivo de força maior, o não pagamento do cheque, por qualquer causa, implicará na automática incidência das cominações para os casos de inadimplência, notadamente os juros moratórios e remuneratórios e a multa convencional a incidir sobre o valor da obrigação considerada não paga.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Caso o PROMITENTE COMPRADOR esteja cadastrado no DDA – Débito Direto Autorizado, caracterizado como Sacado Eletrônico, junto ao seu agente financeiro de relacionamento, fica este, desde já, ciente de que os boletos serão disponibilizados por meio eletrônico, em conformidade com o serviço bancário, deixando de recebê-los via correios.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** É direito da PROMITENTE VENDEDORA exigir, em qualquer época, a prova do correto pagamento de uma obrigação ficando o PROMITENTE COMPRADOR, desde agora, a tanto obrigado.

DS  


**PARÁGRAFO OITAVO:** Obriga-se o PROMITENTE COMPRADOR a efetuar os pagamentos oriundos do presente compromisso no escritório da PROMITENTE VENDEDORA, ou a quem e no endereço que esta venha a indicar.

**PARÁGRAFO NONO:** A eficácia da presente promessa é subordinada à condição do pagamento integral do preço, inclusive com relação a eventuais obrigações acessórias.

---

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA INADIMPLÊNCIA E DA RESCISÃO DO CONTRATO**

---

I – Fica convencionado entre as partes que a mora ocorrerá de pleno direito, no caso de impontualidade no pagamento de qualquer das prestações, conforme dispõe o artigo 397 do Código Civil, sujeitando-se o PROMITENTE COMPRADOR ao pagamento à PROMITENTE VENDEDORA dos valores das obrigações vencidas e não pagas, sem prejuízo ao reajuste pactuado, acrescidas das seguintes penalidades:

a) As parcelas ficarão sujeitas até o seu efetivo pagamento, a reajuste *pro rata die* do índice pactuado e vigente no mês do pagamento, acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora à razão de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso que incidirão sobre o valor do principal.

b) O PROMITENTE COMPRADOR declara ter pleno conhecimento das cominações previstas, em razão de sua inadimplência no que toca à comissão de corretagem, às parcelas intermediárias e/ou do saldo devedor, bem como das multas referentes à cláusula oitava (8ª), estando ciente de que, decorridos 10 (dez) dias do vencimento do título emitido para pagamento de qualquer parcela, seu nome ficará sujeito à inclusão junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PROTESTOS e afins).

c) Havendo cobrança extrajudicial via advogado, incidirão honorários de 10% (dez por cento) e em cobrança judicial, os honorários serão à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor total devido e ainda o reembolso das demais despesas feitas pela PROMITENTE VENDEDORA tendo como o objetivo o recebimento da dívida.

II – Fica convencionado entre as partes que o não cumprimento de qualquer das obrigações decorrentes deste instrumento, implicará na rescisão do presente instrumento, mediante prévia notificação do PROMITENTE VENDEDOR ao PROMITENTE COMPRADOR, o que será feito por intermédio de carta registrada via correio com aviso de recebimento (A.R) ou através de notificação extrajudicial por intermédio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, para no prazo máximo de 15 (quinze) dias de sua notificação regularizar a inadimplência noticiada.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A notificação a que alude o caput desta Cláusula poderá ser feita no endereço do COMPRADOR declinado no QUADRO GERAL, na letra A – PROMITENTE COMPRADOR, ou ainda, via correio digital, ao e-mail informado pelo COMPRADOR também especificado no QUADRO GERAL, na letra A – PROMITENTE COMPRADOR. A não ocorrência de notificação, por culpa exclusiva do PROMITENTE COMPRADOR tal como e.g. na hipótese de mudança de endereço ou e-mail sem prévia comunicação por escrito sobre o novo endereço ou e-mail, autoriza a VENDEDORA a publicar edital de notificação no Diário Oficial regional ou, não existindo este, em qualquer jornal de circulação local ou estadual.

**PARÁGRAFO SEGUNDO-** No caso da não regularização do débito pelo PROMITENTE COMPRADOR, fica autorizado o PROMITENTE VENDEDOR a rescindir automaticamente o presente Contrato, através da expedição de AVISO DE CANCELAMENTO, via correio com carta registrada e aviso de recebimento (A.R) ou ainda via correio digital, na forma do Parágrafo Primeiro, como forma de evitar despesas administrativas com manutenção do contrato, custas cartorárias, judiciais e honorários advocatícios, com o que concorda expressamente o PROMITENTE COMPRADOR com a consequente recuperação pelo PROMITENTE VENDEDOR da posse ou o direito da cota imobiliária vendida, podendo dispor livremente da fração ideal da unidade comprometida no seu período de uso e cota imobiliária (fração), transferindo-a a terceiros, conforme dispõe o artigo 1º, VII, da Lei 4.864 de 29.11.65.

III – O PROMITENTE COMPRADOR poderá evitar a rescisão contratual desde que, no prazo da notificação, pague o valor de seu débito total, juntamente com o pagamento da multa, juros e da atualização monetária baseada na variação do índice neste contrato ou do índice em vigor na data da ocorrência, calculada sempre *pro rata die*, conforme previsão neste instrumento, assim como das despesas judiciais e/ou extrajudiciais provocadas pelo seu atraso, inclusive



pagamento de taxas de Protesto em Cartório, caso haja.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O simples pagamento do principal sem o reajuste monetário e/ou sem os demais acréscimos moratórios não exonerará o PROMITENTE COMPRADOR da responsabilidade de liquidar tais obrigações, continuando em mora para todos os efeitos legais e contratuais.

**IV –** São causas de rescisão do contrato, entre outras aqui não enumeradas:

- a) A falta de pagamento de 03 (três) parcelas seguidas ou alternadas do sinal/entrada previstas na Cláusula 6º, Item II, a.1, no caso de parcelamento do valor, ou de parcelas do saldo do preço, ou qualquer outro débito, obedecendo-se o disposto do artigo 1, nº VI, da Lei 4.864 de 29.11.65;
- b) Cessão ou promessa de cessão de direitos e obrigações desse contrato, sem anuência da outra parte;
- c) Constituição de qualquer ônus sobre a cota imobiliária (fração) da unidade compromissada ou os respectivos direitos, sem anuência da outra parte;
- d) Contra qualquer das partes for decretada qualquer medida judicial que afete a fração ideal da unidade compromissada ou os direitos desse contrato;
- e) Insolvência de qualquer das partes;
- f) Pedido unilateral por escrito de rescisão de qualquer uma das partes.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A não aplicação das penalidades, a tolerância ou, ainda, o não exercício dos direitos que necessariamente defluirão do inadimplemento do PROMITENTE COMPRADOR não induzirão a novação, precedente ou alteração dos pactos, sendo que a ocorrência de qualquer dos fatos ora relacionados será levada a conta de mera liberalidade da PROMITENTE VENDEDORA, não acarretando, por conseguinte, o cancelamento das penalidades previstas e que poderão ser aplicadas contra o PROMITENTE COMPRADOR a qualquer tempo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Uma vez rescindido o contrato por inadimplência ou culpa do PROMITENTE COMPRADOR, ficarão à sua disposição as importâncias pagas, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido e devolvidas em até 30 (trinta) dias após a data de “concessão do Habite-se” ou 60 (sessenta) dias após a formalização do distrato, deduzida a importância equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de prefixação das perdas e danos, independentemente de comprovação das mesmas. Também será integralmente retida a comissão de corretagem, já consignada na Proposta de Compra e Venda e no QUADRO RESUMO, deste instrumento. O adquirente ainda responderá pelas quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel e às taxas de condomínio, se não adimplidas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Na hipótese de o PROMITENTE COMPRADOR estar no uso do imóvel este pagará à PROMITENTE VENDEDORA, até a sua efetiva devolução, a título de indenização pela fruição, 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, do preço atualizado do imóvel, ficando desde já autorizada a PROMITENTE VENDEDORA a abater a quantia equivalente na devolução ao PROMITENTE COMPRADOR dos haveres deste, nos termos do Parágrafo Segundo.

**V –** Reconhecendo de logo a precariedade da posse, o PROMITENTE COMPRADOR deverá devolver a PROMITENTE VENDEDORA a cota imobiliária (fração) da fração ideal da unidade comercializada, com todos os equipamentos e mobiliário que a integram, em perfeitas condições de uso, ficando esta autorizada a reter do valor a ser devolvido ao PROMITENTE COMPRADOR as importâncias suficientes a recomposição do imóvel/mobiliário ao estado em que lhe foi entregue.

**VII –** A devolução da cota imobiliária (fração) do imóvel deverá ser efetuada a PROMITENTE VENDEDORA quando do término do prazo da interpelação que constitui em mora o comprador. A não entrega configurará esbulho, que permitirá a PROMITENTE VENDEDORA obter, mediante instituto processual adequado, a sua reintegração liminar na posse da cota imobiliária (fração) do imóvel, conforme artigos 1.210 e 1.212 do Código Civil.

**VIII –** Caso o PROMITENTE COMPRADOR não esteja na posse e uso do imóvel, por ocasião da rescisão deste contrato de compra e venda, em razão do calendário de fruição da sua cota parte, a PROMITENTE VENDEDORA estará,



automaticamente, imitada na posse da fração/cota, a cujo respeito operou-se a rescisão contratual aqui tratada, de forma que lhe será lícita, a partir de então, impedir o uso e fruição do bem pelo PROMITENTE COMPRADOR inadimplente.

---

## CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

---

I – São obrigações da promitente vendedora, dentre outras constantes desse contrato:

- a) entregar a unidade compromissada, no prazo previsto e de acordo com as especificações constantes do memorial de incorporação, relação de mobiliários, equipamentos e utensílios, ressalvados os atrasos justificados de que trata a cláusula décima segunda;
- b) reparar, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, os vícios e defeitos que forem reclamados, nas condições e prazos em lei;
- c) permitir ao PROMITENTE COMPRADOR visitar as obras do bloco a que pertence à unidade compromissada, desde que atendidas as normas de segurança, o estágio das mesmas obras e os dias e horários por ela fixados;
- d) prestar as informações que forem solicitadas pelo PROMITENTE COMPRADOR a respeito do andamento da obra;
- e) prestar as informações que forem solicitadas pelo PROMITENTE COMPRADOR a respeito do Empreendimento e de sua fração/cota/período;
- f) esclarecer ao PROMITENTE COMPRADOR quanto à forma de reajuste do preço das prestações e seus acréscimos, discriminando-os nos recibos e documentos que forneceu;
- g) informar sobre o uso e gozo e fruição, bem como informar sobre prazos decadenciais e legais da construção.

II – São obrigações do promitente comprador, dentre outras constantes desse contrato:

- a) pagar pontualmente as parcelas do preço e outros débitos que forem devidos em favor da PROMITENTE VENDEDORA no local designado;
- b) pagar no tempo devido os encargos fiscais, condominiais e outros a que estiver sujeito;
- c) comunicar à PROMITENTE VENDEDORA qualquer alteração de seu endereço, telefone e e-mail, constante do preâmbulo;
- d) conhecer todos os termos do Regulamento de Uso – Anexo II e Minuta da Futura Convenção, instrumentos por meio dos quais o uso e gozo do empreendimento encontram-se discriminados e aceitar o uso e gozo do imóvel na forma neles descrita.

III – Correrão por conta da PROMITENTE VENDEDORA todas as despesas e os encargos fiscais, relativos ao imóvel, até a data de concessão do “HABITE-SE”. Se qualquer dos encargos aqui previstos forem eventualmente pagos pela PROMITENTE VENDEDORA, após o “habite-se”, fica ela, desde já, instituída como credora do PROMITENTE COMPRADOR, podendo, se necessário for, promover cobrança judicial ou extrajudicial para reaver o que foi por ela desembolsado.

IV – Correrão por conta do PROMITENTE COMPRADOR todas as despesas e os encargos fiscais relativos ao objeto deste contrato conforme descrito no QUADRO RESUMO, letra B – DO OBJETO, devidos a partir da data de concessão do “habite-se” e entrega da obra, tais como: (a) as despesas de administração, ainda que o PROMITENTE COMPRADOR não tenha recebido a posse da unidade; (b) os foros, impostos, taxas, seguro contra incêndio e outros encargos, fiscais ou não, que já incidam, na data do contrato, ou que venham a incidir sobre a unidade compromissada, ainda que lançados em nome da PROMITENTE VENDEDORA, e que deverão ser pagos regular e pontualmente de modo a colocá-la a salvo de quaisquer cobranças ou ônus a eles relativos; (c) todas as despesas de escritura e transferência do objeto deste contrato conforme descrito no QUADRO RESUMO, letra B – DO OBJETO, tais como certidões negativas, quitações fiscais, custas e emolumentos de cartórios, impostos, taxa, laudêmos, emolumentos de avaliação, taxas de agente financeiro e outras; (d) quaisquer outros pagamentos que forem exigidos pelo órgão público.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Se quaisquer dos encargos aqui previstos, eventualmente forem pagos pela PROMITENTE VENDEDORA, fica ela desde já instituída como credora do PROMITENTE COMPRADOR podendo, se necessário for, promover cobrança judicial ou extrajudicial dos valores e débitos referentes ao contrato e ao imóvel.

DS  


**V –** Deverá o PROMITENTE COMPRADOR, no ato da concessão de “habite-se” proceder com a substituição de contribuinte perante o órgão público competente, para que os encargos tributários acessórios do imóvel saiam em nome deste, sob pena de responder as medidas judiciais cabíveis.

---

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONSTRUÇÃO DA OBRA**

---

O empreendimento será construído com fiel observância das plantas aprovadas, das especificações e do memorial descritivo que integram o memorial de incorporação, podendo a PROMITENTE VENDEDORA, no entanto, por conveniência técnica devidamente justificada, determinação do Poder Público ou exigência das empresas concessionárias de serviços públicos, promover as modificações no projeto aprovado, sem que assista a qualquer das partes direito a indenização ou compensação.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Como forma de preservar o padrão requerido para as atividades do empreendimento é negado ao PROMITENTE COMPRADOR promover qualquer alteração de projeto;

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O PROMITENTE COMPRADOR não poderá interferir, direta ou indiretamente, no andamento normal da obra, quer seja mantendo entendimento com o seu encarregado ou operários, quer permanecendo no local, sem autorização previa da PROMITENTE VENDEDORA.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A fim de se evitar acidentes, atrasos, ou prejuízos na produtividade dos operários, as visitas às obras somente poderão ser feitas com a prévia autorização da PROMITENTE VENDEDORA e em horários por ela fixados.

**PARÁGRAFO QUARTO:** A sobrecarga (carga útil) máxima permitida nos edifícios é a prevista pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em razão disso o PROMITENTE COMPRADOR não poderá sobrecarregar a sua unidade com cargas superiores ao limite por ela estabelecido.

---

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CONCLUSÃO, ENTREGA E VISTORIA DA OBRA**

---

A PROMITENTE VENDEDORA declara que as obras **serão iniciadas até 02 de janeiro de 2017 e que o tempo total de construção do empreendimento será de até 48 (quarenta e oito) meses a contar daquela data.**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** **Fica pactuado entre as partes, uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos para conclusão das obras, após o prazo estipulado no caput,** bem como uma prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o art. 393 do Código Civil, entendendo-se como tal, a título de exemplo: (a) greves; (b) suspensão ou falta de transportes; (c) falta de materiais e mão-de-obra especializada na praça; (d) chuvas prolongadas que impeçam ou dificultem etapas importantes da obra; (e) eventuais embargos da obra, não resultante de incúria ou erro da PROMITENTE VENDEDORA; (f) demora na execução de serviços que são próprios de empresas concessionárias de serviços públicos; (g) reforma econômica ou outros atos governamentais que interfiram no setor da construção civil; (h) atraso no pagamento das prestações, por mais de 30% (trinta por cento) dos PROMITENTES COMPRADORES.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Na entrega das unidades, a empresa incorporadora convocará os MULTIPROPRIETÁRIOS, por si ou por quem os represente, para instalação do condomínio, da administração e aprovação das normas de convivência no condomínio, podendo o condômino fazer-se representado por procuração simples.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Após a concessão de “Habite-se”, a PROMITENTE VENDEDORA notificará o PROMITENTE COMPRADOR para, dentro dos 180 (Cento e oitenta) dias seguintes, apresente-se para proceder à escrituração de fração/cota de sua propriedade, sendo imprescindível, para tanto, que este esteja em dia com todas as suas obrigações, sob pena de ser considerado em mora e responder por todas as consequências dela decorrentes, exonerando a PROMITENTE VENDEDORA de qualquer responsabilidade.



**PARÁGRAFO QUARTO:** Se o prazo de entrega ultrapassar a previsto no *caput* desta Cláusula e no seu Parágrafo Primeiro, desde que o PROMITENTE COMPRADOR não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade dos valores e de multa em seu favor, no importe de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pelo imóvel à PROMITENTE VENDEDORA, em até 60 (sessenta) dias, contados da resolução do instrumento.

**PARÁGRAFO QUINTO:** A não entrega do empreendimento, no prazo previsto no *caput* desta Cláusula e no seu Parágrafo Primeiro, ensejará a indenização, em favor do PROMITENTE COMPRADOR, na ocasião da entrega da unidade, no importe de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago pelo imóvel à PROMITENTE VENDEDORA para cada mês de atraso, *pro rata die* e corrigido monetariamente conforme índice pactuado neste instrumento, desde que não rescindido o contrato.

---

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

---

Os adquirentes de frações/cotas, no sistema de multipropriedade, com saldo devedor, a critério da PROMITENTE VENDEDORA, deverão lavrar a escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária, nos termos do artigo 22 e seguintes da Lei 9.514/97, bem como, registrá-la no CRI competente, para o recebimento da fração/cota, como garantia do pagamento da dívida decorrente do financiamento e do fiel cumprimento de todas as obrigações aqui contratadas, pecuniárias ou não.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Havendo a alienação fiduciária, as garantias contratadas abrangerão o imóvel e todas as acessões, mobiliário, melhoramentos, construções e instalações que lhe forem acrescidas e vigorará pelo prazo necessário à reposição integral do capital financiado e seus respectivos encargos contratuais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Na ocorrência de alienação fiduciária ou de outro negócio jurídico envolvendo o crédito da PROMITENTE VENDEDORA, fica esta autorizada, desde já, a cedê-lo e a transferi-lo, ou comprometê-lo de qualquer outra forma, no todo ou em parte, sem necessidade de qualquer interferência, anuência ou participação do PROMITENTE COMPRADOR, ficando este ciente dessa autorização no ato da assinatura do presente instrumento.

---

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – POSSE PRECÁRIA

---

Poderá a PROMITENTE VENDEDORA conceder ao PROMITENTE COMPRADOR, em caráter excepcional, a posse do imóvel comprometido, após o “HABITE-SE” e antes da outorga da escritura definitiva, desde que esteja ele em dia com suas obrigações. Tal posse será exercida, no entanto, em caráter precário e temporário, sempre em nome da PROMITENTE VENDEDORA, sendo vedado ao PROMITENTE COMPRADOR realizar benfeitorias que não possam ser removidas sem prejuízo da coisa.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A posse, assim tolerada, cessará de pleno direito em caso de inadimplemento do PROMITENTE COMPRADOR ou de rescisão do contrato, qualquer que seja a sua causa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A PROMITENTE VENDEDORA, enquanto não quitado integralmente o preço aqui ajustado pelo negócio de compra e venda, deterá a titularidade do domínio da fração/cota da multipropriedade do imóvel objeto desse instrumento, mantendo para si todos os direitos inerentes à posse indireta.

---

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA E DO PRAZO DE DECADÊNCIA:

---

A PROMITENTE VENDEDORA se obriga a outorgar a escritura definitiva de compra e venda do objeto deste contrato, conforme descrito no QUADRO RESUMO, Letra B – DO OBJETO, em favor do PROMITENTE COMPRADOR ou em favor de pessoa por ele indicada, via cessão de direitos e obrigações, no prazo de 180 (Cento e oitenta) dias após o “HABITE-SE”.



**PARÁGRAFO ÚNICO:** No ato da entrega do objeto deste contrato, conforme descrito no QUADRO RESUMO, letra B – DO OBJETO, após vistoria, o PROMITENTE COMPRADOR, ou seu representante, deverá declarar ter a PROMITENTE VENDEDORA cumprido suas obrigações, em especial no que toca às especificações técnicas de acabamento, móveis, equipamentos e composição da unidade e do prédio, bem como explicitará sua anuência com relação aos prazos de decadência seguintes:

- a) o prazo de decadência para reclamar contra possíveis defeitos aparentes, de fácil constatação, é de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega da unidade habitacional;
- b) o prazo decadencial para reclamar contra vícios redibitórios, como tais entendidos eventuais defeitos ocultos, é de 01 (um) ano, contado da efetiva entrega do imóvel, observadas as demais disposições do Código Civil que tratam da matéria;
- c) o prazo de garantia para a responsabilidade da PROMITENTE VENDEDORA pela solidez e segurança do edifício, é de 05 (cinco) anos, contados da data de entrega da unidade, ficando pré-excluída a responsabilidade da PROMITENTE VENDEDORA se o defeito decorrer da falta de manutenção e conservação a que fica obrigado o PROMITENTE COMPRADOR;
- d) fica plenamente entendido que estes são prazos legais de garantia e não de garantia contratual complementar.

---

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO DE DIREITOS

---

O PROMITENTE COMPRADOR poderá ceder ou prometer ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações desse compromisso, desde que esteja em dia com as obrigações financeiras assumidas; apresente os documentos necessários à elaboração de novo contrato ou adendo ao já existente; e tenha a anuência da PROMITENTE VENDEDORA, a quem é assegurado o direito de preferência, além de garantir que o adquirente de seus direitos concorde expressamente com o teor deste contrato e de todos os seus anexos, inclusive com assunção de dívida do saldo devedor.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Pela anuência e renúncia do direito de preferência, em caso de cessão ou promessa de cessão a terceiros, será devida à PROMITENTE VENDEDORA uma comissão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, exceto quando a transferência for feita para herdeiros necessários e/ou sucessores legitimados, o que será possibilitado ao PROMITENTE COMPRADOR em dia com suas obrigações.

---

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

---

Nos casos dos contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do empreendimento, o PROMITENTE COMPRADOR poderá desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura, nos termos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, com a devolução dos valores pagos, cabendo ao PROMITENTE COMPRADOR demonstrar, tempestivamente, o exercício do direito, por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

---

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ESTIPULAÇÕES FINAIS

---

I – É facultada à PROMITENTE VENDEDORA a colocação, em caráter definitivo, em local por ela escolhido, de marco ou placa alusiva ao empreendimento e à sua construção.

II – O PROMITENTE COMPRADOR concorda, desde já, que a PROMITENTE VENDEDORA, ou empresa para ela contratada para a comercialização e venda das unidades, mantenha no local do empreendimento corretores de plantão, faixas, placas de promoção e visitação pública, assim como autoriza expressamente o uso de equipamentos e instalações do edifício, ficando claro que a PROMITENTE VENDEDORA e a empresa contratada, detêm a exclusividade de vendas ou revendas das unidades, até a total comercialização do empreendimento.

III – A construtora e incorporadora ficará isenta do rateio das despesas do condomínio, relativamente às unidades habitacionais não comercializadas, pelo prazo improrrogável de 10 (dez) meses, contados da data em que tais despesas se tornarem exigíveis. A isenção ficará automaticamente suspensa caso quaisquer das mencionadas cotas imobiliárias (fração) venha a ser, por qualquer forma, ocupadas, vigorando quanto às que permanecerem vazias.



**IV** – Poderá a ADMINISTRADORA, em nome e por conta do CONDOMÍNIO, contratar, pelo prazo de 03 (três) meses, após o “habite-se”, os funcionários e vigias necessários ao funcionamento do empreendimento, à manutenção e conservação dos respectivos elevadores e outros serviços indispensáveis, bem como providenciar a ligação dos medidores de energia elétrica do mesmo e pagar as contas de luz e água das áreas comuns. Os custos respectivos serão prontamente ressarcidos pelo condomínio, devidamente atualizados.

**V** – A unidade integrante do regime de multipropriedade e todas as suas cotas imobiliárias (fração), serão representadas em assembleia através da cota denominada CABECCEL relacionada no ANEXO III, nos moldes previstos neste Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda.

**VI** – O PROMITENTE COMPRADOR de cota imobiliária (fração) constitui, desde já, o titular da COTA CABECCEL da unidade autônoma adquirida, relacionada no ANEXO III, como seu bastante procurador, para representá-lo perante os atos, assembleias ordinárias e extraordinárias e demais representações que fizerem necessárias perante o CONDOMÍNIO, atinente os direitos e deveres da unidade autônoma, com poderes para votar em todas as matérias que forem levadas à apreciação, autorizado o substabelecimento para os mesmos fins. Que a representação far-se-á também na assembleia de instalação do Condomínio.

**VII** – Poderá a administradora, em nome e por conta do condomínio, contratar, pelo prazo de 03 (três) meses após o “Habite-se”, os funcionários e vigias necessários ao funcionamento do edifício, à manutenção e conservação dos respectivos elevadores e outros serviços indispensáveis, bem como providenciar a ligação dos medidores de energia elétrica do edifício e pagar as contas de luz e água das áreas comuns. Os custos respectivos serão prontamente ressarcidos pelo condomínio, devidamente atualizados.

**VIII** – O PROMITENTE COMPRADOR se responsabiliza pelas seguintes declarações que consubstanciam condições prévias a assinatura do contrato, obrigando-se a comprová-las se e quando solicitado pela PROMITENTE VENDEDORA: a) inexistência de responsabilidade oriunda de tutela, curatela ou testamentaria, porventura a seu cargo; b) inexistência de débitos fiscais, protestos cambiais ou quaisquer ações contra si ajuizadas que possam afetar os direitos creditórios da PROMITENTE VENDEDORA; c) veracidade das indicações sobre sua identidade, estado civil, nacionalidade, profissão, endereço, cadastro fiscal e econômico-financeiro.

**IX** – Na impossibilidade de receber pessoalmente o TERMO DE ENTREGA da cota imobiliária (fração) do imóvel, de sua propriedade, quando convocado, o PROMITENTE COMPRADOR constituirá representante legal, como seu bastante procurador para tal, a ele delegando poderes para assinar todo e qualquer documento relativo ao recebimento e cobranças das garantias de obra da unidade compromissada.

**X** – Para quaisquer efeitos e finalidades previstas nas cláusulas contratuais, as comunicações, notificações e interpelações de qualquer das partes far-se-ão por escrito e serão consideradas efetivas quando entregues pessoalmente contra recibo ou remetidas pelo correio ou via e-mail, sob-registro, ou pelo Cartório de Títulos e Documentos, ao endereço constante desse Contrato ou ao endereço eletrônico informado no Quadro Geral.

**XI** – O PROMITENTE COMPRADOR comunicará à PROMITENTE VENDEDORA, por escrito, qualquer alteração do seu endereço, telefone, e-mail, constante do preâmbulo, autorizando desde já, a sua convocação, intimação, notificação ou citação, através de edital publicado em jornal de circulação regional, se não fizer aquela comunicação.

**XII** – Esse instrumento vincula as partes e seus sucessores a qualquer título.

**XIII** – O não exercício imediato, por qualquer das partes, de direitos ou faculdades previstas nesse contrato, ou a tolerância com atraso no cumprimento de obrigações, não importa novação do respectivo direito ou faculdade ou renúncia à aplicação dele, podendo ser exercido a qualquer tempo por seu titular.





**XIV** – O eventual reconhecimento judicial da nulidade de qualquer cláusula ou parte deste instrumento não invalida o restante das suas disposições.

**XV** – A PROMITENTE VENDEDORA terá prazo de até 60 (sessenta) dias para responder demandas administrativas de que for devidamente notificada por parte do PROMITENTE COMPRADOR.

**XVI** – O PROMITENTE COMPRADOR declara que teve o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para ler e analisar o contrato de promessa de compra e venda, estando ciente e concordando com todas as condições nele estabelecidas, julgando-as válidas e corretas, efetivando-se, portanto, a referida compra.

---

#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

---

Fica eleito o **Foro da Comarca de Porto Seguro - BA**, para dirimir dúvidas, controvérsias ou para processar ações próprias derivadas deste negócio jurídico, com renúncia expressa das partes contratantes a qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ou venha a ser independentemente do domicílio ou residência atuais ou futura dos contratantes.

E, por estarem assim, justos, contratados e acordados, firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinando a última página e rubricando as demais expressando desde já o PROMITENTE COMPRADOR que tem pleno conhecimento e que não poderá em tempo algum, ou a qualquer pretexto, alegar ignorância de seus termos, tudo na presença de duas testemunhas, adiante identificados, que também assinam e rubricam o mesmo, a fim de que surta os legais e jurídicos efeitos a que se destinam.

Porto Seguro-BA, 15 de Novembro de 2022

DocuSigned by:

*Ingrid Lima Fernandes*

D9B68FDE8077456...

**SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A**  
PROMITENTE VENDEDORA

DocuSigned by:

*Alfredo Pereira da Silva*

784908530F8B45B...

**ALFREDO PEREIRA DA SILVA**  
PROMITENTE COMPRADOR

CONJUGE

TESTEMUNHAS:

DocuSigned by:

*Osmar Pinto Soares*

FD990CA2F42C418...

**Nome:** Osmar Pinto Soares

**CPF:** 86441239558

DocuSigned by:

*Joice Brito G*

D0B80D945A74E7...

**Nome:** Joice Brito G

**CPF:** 070.099.655-95

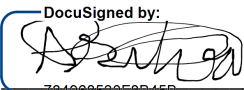
| PROCURAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO                                                                                                                     |                                                 |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| QUADRO GERAL                                                                                                                                                 |                                                 |                                           |
| OUTORGANTE                                                                                                                                                   | Nome: <b>ALFREDO PEREIRA DA SILVA</b>           |                                           |
|                                                                                                                                                              | Nacionalidade: <b>BRASILEIRA</b>                | Data Nasc.: <b>08/11/1963</b>             |
|                                                                                                                                                              | CI/RG-Órgão Exp.: <b>MG-3.803.171 - PC/MG</b>   | Profissão: <b>APOSENTADO</b>              |
|                                                                                                                                                              | Cônjuge:                                        | CPF: <b>578.279.746-00</b>                |
|                                                                                                                                                              | Nacionalidade:                                  | Data Nasc.:                               |
|                                                                                                                                                              | CI/RG-Órgão Exp.: /                             | Profissão:                                |
|                                                                                                                                                              | Endereço: <b>Rua Cruzeiro do Sul, 405</b>       | CPF:                                      |
|                                                                                                                                                              | Cidade/UF: <b>Timoteo / MG</b>                  | Bairro: <b>Novo Tempo</b>                 |
|                                                                                                                                                              | Telefones: <b>31985472954 / / 31987595939 /</b> | CEP: <b>35183116</b>                      |
|                                                                                                                                                              | E-mail: <b>PR_ALFREDO_SILVA@HOTMAIL.COM /</b>   |                                           |
|                                                                                                                                                              | OBJETO                                          | Empreendimento: <b>ONDAS PRAIA RESORT</b> |
| Endereço: <b>Avenida Beira Mar (BR 367) do desmembramento da Praia Do Mutá, Ponta Do Mutá, CEP nº 45.810-000 - Itaperapuam - Porto Seguro, Bahia</b>         |                                                 |                                           |
| Apartamento/Cota: <b>C / C136 / Cota 09</b>                                                                                                                  |                                                 |                                           |
| Áreas do Apartamento: <b>Privativa: 44,5300 M2 - Comum: 10,8454 M2</b><br><b>Total: 55,3754 M2 - Fração Ideal em M2: 64,2233 - Fração Ideal em %: 0,1973</b> |                                                 |                                           |

**OUTORGADA:** **SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, titular do CNPJ n. 22.059.167/0001-60, com sede Avenida Beira Mar (BR 367) do desmembramento da Praia Do Mutá, Ponta Do Mutá, CEP nº 45.810-000 - Itaperapuam - Porto Seguro, Bahia

**PODERES**

Por este instrumento de mandato o(s) outorgante(s) constitui(em) a OUTORGADA como sua procuradora com poderes da cláusula *ad judicia et extra* para representá-lo(s) como se sua(s) pessoa(s) fosse(m), na entrega do empreendimento ONDAS PRAIA RESORT na comarca de Porto Seguro, Bahia podendo para tanto praticar todos os atos necessários para realização da assembleia de constituição/instalação do condomínio, inclusive constituir advogado, receber notificação(ões), votar e ser votado, bem como receber o imóvel, conferindo mobiliário e equipamentos; podendo substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas; devendo prestar contas de seus atos.

DocuSigned by:



784988530F8B45B...

OUTORGANTE: **ALFREDO PEREIRA DA SILVA**

CONJUGE:

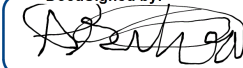
| PROCURAÇÃO SOBRE O CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO |                                                 |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| QUADRO GERAL                             |                                                 |                               |
| OUTORGANTE                               | Nome: <b>ALFREDO PEREIRA DA SILVA</b>           |                               |
|                                          | Nacionalidade: <b>BRASILEIRA</b>                | Data Nasc.: <b>08/11/1963</b> |
|                                          | CI/RG-Órgão Exp.: <b>MG-3.803.171 - PC/MG</b>   | Profissão: <b>APOSENTADO</b>  |
|                                          | Cônjuge:                                        | CPF: <b>578.279.746-00</b>    |
|                                          | Nacionalidade:                                  | Data Nasc.:                   |
|                                          | CI/RG-Órgão Exp.: /                             | Profissão: <b>MG</b>          |
|                                          | Endereço: <b>Rua Cruzeiro do Sul, 405</b>       | CPF:                          |
|                                          | Cidade/UF: <b>Timoteo / MG</b>                  | Bairro: <b>Novo Tempo</b>     |
|                                          | Telefones: <b>31985472954 / / 31987595939 /</b> | CEP: <b>35183116</b>          |
|                                          | E-mail: <b>PR_ALFREDO_SILVA@HOTMAIL.COM /</b>   |                               |

**OUTORGADA: SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, titular do CNPJ n. 22.059.167/0001-60, com sede Avenida Beira Mar (BR 367) do desmembramento da Praia Do Mutá, Ponta Do Mutá, CEP nº 45.810-000 - Itaperapuam - Porto Seguro, Bahia.

**PODERES**

Por este instrumento de mandato o(s) outorgante(s) constitui(em) a OUTORGADA como sua procuradora com poderes da cláusula *ad judicia et extra* para representá-lo(s) como se sua(s) pessoa(s) fosse(m), na entrega do empreendimento ONDAS PRAIA RESORT na comarca de Porto Seguro, Bahia podendo para tanto praticar todos os atos necessários para realização da assembleia de constituição/instalação do condomínio, inclusive constituir advogado, receber notificação(ões), votar e ser votado, bem como receber o imóvel, conferindo mobiliário e equipamentos; podendo substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas; devendo prestar contas de seus atos.

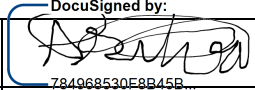
DocuSigned by:



784968530F8B45B...

OUTORGANTE: **ALFREDO PEREIRA DA SILVA**

CONJUGE:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | <b>PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE EMPREENDIMENTO ONDAS PRAIA RESORT</b> |                                                                                      |                                                                                                                               |
| <p>Proponho à empresa <b>SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S/A</b>, pessoa jurídica de direito privado, titular do CNPJ sob o nº. 22.059.167/0001-60, Avenida Beira Mar (BR 367) do desmembramento da Praia Do Mutá, Ponta Do Mutá, CEP nº 45.810-000 - Itaperapuam - Porto Seguro, Bahia, doravante designada apenas <b>PROMITENTE VENDEDORA</b>, a compra de uma Cota/Fração Imobiliária do imóvel abaixo identificado, integrante do empreendimento <b>ONDAS PRAIA RESORT</b>, que está sendo comercializado pelo sistema de multipropriedade, <b>para ocupação exclusiva no período de tempo compartilhado correspondente à Cota/Fração ora adquirida nos termos do Regulamento de Uso e averbações Registrado sob n. 38236 no livro 02, Folha 01, junto ao cartório de Registro de Imóveis de Porto Seguro – BA, segundo as condições aqui especificadas, pela qual pago, neste ato, a respectiva comissão de corretagem.</b> Sendo aprovada esta proposta comprometo-me a firmar o respectivo contrato de compra e venda, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento do mesmo, ou quando solicitado a comparecer ao escritório da empresa, sob pena de caracterizar-se o arrependimento previsto no art. 420 do Código Civil. Declaro estar de acordo com o teor e condições do Contrato de Compra e Venda padrão, da Minuta da futura Convenção e Condomínio, do Regulamento de Uso, cronograma de uso compartilhado, bem como dos demais documentos registrados no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Porto Seguro – BA sob n. 7412 B:0.</p> |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| <b>PROPONENTE COMPRADOR (A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| Nome:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ALFREDO PEREIRA DA SILVA</b>                                                                |                                                                                                                                       | Data de Nasc:                                                                        | <b>08/11/1963</b>                                                                                                             |
| Nacionalidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>BRASILEIRA</b>                                                                              | Est. Civil:                                                                                                                           | <b>SOLTEIRO</b>                                                                      | Profissão:                                                                                                                    |
| RG - Org. Exp.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>MG-3.803.171 - PC/MG</b>                                                                    |                                                                                                                                       | CPF:                                                                                 | <b>578.279.746-00</b>                                                                                                         |
| Cônjuge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                       | Data de Nasc:                                                                        |                                                                                                                               |
| Nacionalidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                       | Profissão:                                                                           |                                                                                                                               |
| RG - Org. Exp.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                              |                                                                                                                                       | CPF:                                                                                 |                                                                                                                               |
| End. Residencial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Rua Cruzeiro do Sul, 405</b>                                                                |                                                                                                                                       | Bairro:                                                                              | <b>Novo Tempo</b>                                                                                                             |
| Cidade/UF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Timoteo/ MG</b>                                                                             | CEP:                                                                                                                                  | <b>35183116</b>                                                                      | Tel.:                                                                                                                         |
| E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PR_ALFREDO_SILVA@HOTMAIL.COM /</b>                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| <b>EMPREENDIMENTO: ONDAS PRAIA RESORT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| <b>Endereço:</b> Avenida Beira Mar (BR 367) do desmembramento Praia do Mutá e no lugar conhecido como Ponta do Mutá, com Registro sob n. 38.236 no Registro de Imóveis da Comarca de Porto Seguro – BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| <b>Apartamento/Fração-cota: C / C136 / Cota 09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| Áreas do Apartamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Privativa:</b>                                                                              | <b>44,5300</b>                                                                                                                        | <b>M2</b>                                                                            | <b>-</b>                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Comum:</b>                                                                                  | <b>10,8454</b>                                                                                                                        | <b>M2</b>                                                                            |                                                                                                                               |
| <b>Total: 55,3754 M2 - Fração Ideal em M2: 64,2233 - Fração Ideal em %: 0,1973</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| A Fração/Cota aqui comercializada integra a unidade autônoma retro definida, sendo certo que o(a) PROPONENTE COMPRADOR(A), na qualidade de titular da mesma, tem a propriedade da fração ora adquirida do imóvel e concorda em utilizá-lo, de acordo com o <b>CRONOGRAMA DE USO COMPARTILHADO</b> constante na Pasta Técnica e <b>Regulamento de Uso Registrado sob n. 38236 no livro 02, Folha 01, junto ao cartório de Registro de Imóveis de Porto Seguro – BA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| <b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| Preço total de venda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>R\$ 61.801,83, (Sessenta e um mil oitocentos e um Reais e oitenta e três Centavos)</b>      |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| Corretagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>R\$2.990,00, (Dois mil novecentos e noventa Reais). 1 x 2.990,00 CARTÃO DE DÉBITO</b>       |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>R\$ 58.811,83, (Cinquenta e oito mil oitocentos e onze Reais e oitenta e três Centavos)</b> |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| Nº de parcelas de Fidelização:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b>                                                                                       | <b>R\$50,00</b>                                                                                                                       | <b>Vencendo a primeira parcela em: 15/12/2022</b>                                    |                                                                                                                               |
| Nº parcelas do Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>120</b>                                                                                     | <b>R\$ 488,85</b>                                                                                                                     | <b>Vencendo a primeira parcela em: 10/03/2023</b>                                    |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | Rubrica do Comprador:                                                                                                                 |  |                                                                                                                               |
| As parcelas do saldo, mensais e consecutivas, serão reajustadas mensalmente, pela variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo., ocorrida entre a data base, referente ao segundo mês anterior ao mês da data base e o segundo mês ao vencimento de cada parcela, com juros 0,5% por cento ao mês tomando como forma de reajuste a variação ocorrida entre o índice base, do mês anterior à data do presente instrumento, e o correspondente ao segundo mês anterior ao vencimento de cada parcela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| <b>RECIBO DA CORRETAGEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| Recebemos do PROPONENTE COMPRADOR a importância de R\$2.990,00, (// Dois mil novecentos e noventa Reais //), Como taxa de corretagem, nos termos do Código Civil, representado por:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| CHEQUE – BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CARTÃO DE CRÉDITO (TIPO + Nº)                                                                  | CARTÃO DE DÉBITO (TIPO + Nº)                                                                                                          | ESPÉCIE                                                                              |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| Visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro ao Contrato, período a período, comprometo-me a efetuar o pagamento das parcelas do preço com reajuste, conforme estipulado nas condições de pagamento acima e do Contrato de Compra e Venda. <b>Declaro que tomei conhecimento de que não estou adquirindo a unidade completa, mas tão só a cota acima descrita.</b> Declaro conhecimento também de que a unidade, da qual faz parte a Fração/Cota ora adquirida, será entregue de acordo com as especificações constantes do Memorial Descritivo pertencente à incorporação. Estou ciente de que a unidade imobiliária, em regime de multipropriedade, e as áreas comuns do condomínio serão devidamente equipadas e mobiliadas, no padrão pool/ hoteleiro, de acordo com a Pasta de Venda. Declaro ainda ter recebido, no ato da assinatura desta Proposta de Promessa de Compra e Venda, uma pasta contendo as Especificações do Empreendimento, Memorial Descritivo Resumido, Memorial Descritivo dos Acabamentos, Plantas Baixas, Minuta do Contrato Particular de Compra e Venda, Regulamento de Uso e Cronograma de Uso Compartilhado. Declaro, ainda, diante de tais documentos, estar ciente de que os mesmos correspondem às especificações, itens e condições que integram o citado empreendimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                               |
| <br>2B7949E7E127449...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | <b>Porto Seguro-BA, 15/11/2022</b>                                                                                                    |                                                                                      | DocuSigned by:<br><br>784968530E8B45B... |
| Nome e assinatura do corretor - CRECI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | Local e data                                                                                                                          |                                                                                      | Proprietor Comprador(a) + Cônjuge                                                                                             |



wamfidelidade.com

**ASSOCIAÇÃO WAM FIDELIDADE**  
**CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA WAM FIDELIDADE POR**  
**TEMPO DETERMINADO VINCULADO A AQUISIÇÃO DA MULTIPROPRIEDADE**

**QUADRO RESUMO – ASSOCIADO:**

|                                                                    |                                  |                                 |                                              |                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b><br>ALFREDO PEREIRA DA SILVA                           |                                  |                                 |                                              |                                                |
| <b>Nacionalidade:</b><br>BRASILEIRA                                | <b>Estado Civil:</b><br>SOLTEIRO | <b>Profissão:</b><br>APOSENTADO | <b>Data de Nascimento:</b><br>08/11/1963     |                                                |
| <b>CPF/MF:</b><br>578.279.746-00                                   |                                  | <b>CI-RG:</b><br>MG-3.803.171   | <b>Órgão Emissor:</b><br>PC/MG               |                                                |
| <b>Endereço Residencial:</b> Rua Cruzeiro do Sul, 405 - Novo Tempo |                                  |                                 |                                              |                                                |
| <b>Telefone:</b><br><br>31985472954<br><br>31987595939             | <b>CEP:</b><br>35183116          | <b>Cidade:</b><br>Timoteo       | <b>UF:</b><br>MG                             | <b>E-mail:</b><br>PR_ALFREDO_SILVA@HOTMAIL.COM |
| <b>Apartamento / Cota Adquirida:</b><br>C / C136 / Cota 09         |                                  |                                 | <b>Empreendimento:</b><br>ONDAS PRAIA RESORT |                                                |

**1. DAS PARTES - São partes deste instrumento:**

- 1.1.** O **ASSOCIADO**, devidamente qualificado no quadro resumo deste instrumento;
- 1.2.** **CLUB CIA VIAGENS E VANTAGENS S.A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.601.079/0001-71, com sede na Avenida Coronel Cirilo Lopes de Moraes, quadra 33, lote 01/02, Bairro do Turista I, Caldas Novas – GO, CEP nº 75.690-000, doravante designada simplesmente **WAM FIDELIDADE**.

**2. DO OBJETO**

**2.1.** Este instrumento tem como objeto a regulamentação da relação entre a WAM FIDELIDADE e seu Associado, no que tange à associação ao Programa de Vantagens, Intercambiadora e agência de viagem exclusiva.

**Parágrafo Primeiro:** Entende-se como Programa de Vantagens a faculdade de o associado efetuar reservas de pacotes de viagens e a possibilidade de integrar o quadro de participantes do Programa de Intercâmbio.

**Parágrafo Segundo:** Entende-se como Programa de Intercâmbio a possibilidade de realizar a troca de Período de Férias, estabelecido no Cronograma de Uso da multipropriedade/cota/fração adquirida, entre empreendimentos credenciados a WAM FIDELIDADE, podendo apenas integrar o quadro de associados participantes aqueles que adquiriram multipropriedade/cota/fração de um empreendimento que já está entregue e inaugurado.

**Parágrafo Terceiro:** Entende-se ainda como Monetização, a ferramenta disponível dentro do Programa de Intercâmbio que permite ao associado, após avaliação prévia efetuada pela WAM FIDELIDADE, converter sua semana de uso ou período de utilização em crédito que terá poder de compra para diversos serviços oferecidos pela WAM Fidelidade, exceto um período monetizado.

**2.2.** O presente Contrato de Associação é completamente desvinculado do instrumento contratual cujo objeto é a aquisição da multipropriedade/cota/fração, celebrado entre o Associado e o Empreendimento credenciado a WAM FIDELIDADE.

**2.3.** O Programa de Vantagens WAM FIDELIDADE é um benefício do Associado para realização de suas férias, não se constituindo razão fundamental para aquisição da multipropriedade /cota/fração imobiliária pelo Associado.

**3. REQUISITOS PARA ASSOCIAÇÃO WAM FIDELIDADE**

As partes dão-se por contratadas, e o Associado incluído no Programa de Vantagens da WAM FIDELIDADE, após a formalização dos seguintes requisitos, cumulativamente:

- (I) Recebimento e aceitação, pela WAM FIDELIDADE, do presente Contrato de Associação devidamente preenchido e assinado pelo Associado;
- (II) Concordância com todas as cláusulas contratuais deste instrumento.

**4. DO PRAZO**

DS



O prazo de duração do presente instrumento é de **06 (seis) anos**, contados da data de sua assinatura, sendo que, findo este prazo, o presente contrato apenas será renovado, após pagamento de Taxa de Renovação realizada pelo associado.

**Parágrafo Primeiro:** No caso de renovação desta associação ficará o associado obrigado ao pagamento Taxa de Renovação de acordo ao período escolhido:

12 (doze) meses = R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais)

24 (vinte e quatro) meses = R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)

36 (trinta e seis meses) = R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

60 (sessenta meses) = R\$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais)

Estes valores estarão sujeitos à alteração sem prévio aviso e serão pagos por meio de cartão crédito pré-aprovado pelo cliente ou Pix. A taxa será corrigida anualmente pelo índice IGPM e na sua impossibilidade por outro semelhante

**Parágrafo Segundo:** Fica o Associado ciente que para a utilização do Programa de Vantagens da WAM FIDELIDADE, tanto na modalidade de reserva de **Pacotes de Viagens** quanto na modalidade de **Programa de Intercâmbio**, deverá ter adquirido uma multipropriedade/cota/fração imobiliária, ter quitado o pagamento da entrada e estar adimplente com o pagamento do plano de financiamento e demais taxas como condomínio e IPTU da cota/fração imobiliária adquirida, quando existentes.

## 5. DO PROGRAMA DE VANTAGENS

### 5.1. DA ASSOCIAÇÃO

A associação ao Programa de Vantagens da WAM FIDELIDADE garante ao associado o direito de utilizar descontos e benefícios da WAM FIDELIDADE em reservas de pacotes de viagens e ainda, garante ao associado o direito de integrar o quadro de participante do Programa de Intercâmbio, desde que cumpra todas as regras estabelecidas neste instrumento e anexo.

### 5.2. DA RESERVA DE PACOTE DE VIAGENS

O Associado poderá reservar sua hospedagem mediante disponibilidade nos hotéis credenciados a WAM FIDELIDADE, sendo o valor da diária informado no momento da solicitação da reserva, variando de acordo com o hotel escolhido, o período de estadia e a quantidade de hóspedes, podendo ser pago por meio de depósito bancário ou cartão de crédito.

**Parágrafo Primeiro:** As regras de alteração ou cancelamento serão informadas no ato da reserva, após a confirmação qualquer destas solicitações deverá ser formalizada por e-mail a WAM FIDELIDADE e seguirá de acordo com a política informada no voucher de hospedagem.

**Parágrafo Segundo:** A não comunicação por escrito sobre o cancelamento da reserva do Associado dentro do prazo descrito no Parágrafo acima, implicará na perda total do valor pago pela reserva.

**Parágrafo Terceiro:** As reservas poderão ser realizadas em qualquer período do ano. Os pacotes para reserva em feriados e temporada alta são definidos de acordo com a política específica de cada hotel credenciado. Da mesma forma, a gratuidade de criança em apartamento reservado se aplica conforme a política de hospedagem de cada hotel credenciado.

### 5.3. DO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO

A participação do Associado no Programa de Intercâmbio WAM FIDELIDADE fica sujeita à condição de o mesmo ser proprietário de uma multipropriedade/fração/cota em um empreendimento associado a WAM Fidelidade, **que esteja devidamente entregue.**

**Parágrafo Primeiro:** Ao depositar no Banco de Espaço, operado e controlado pela WAM FIDELIDADE, o Período de Férias (ou Período de Uso) de que for titular, o Associado irá declarar e aceitar que:

- (I) O período de uso de sua cota/fração imobiliária, quando depositado, ficará disponível e livre para utilização pela WAM Fidelidade, conforme julgar conveniente;
- (II) Uma vez efetivado o depósito de seu período de uso junto a WAM Fidelidade, o Associado adquire o direito de fazer uma solicitação de intercâmbio do período, para qualquer dos empreendimentos credenciados ao WAM Fidelidade à sua escolha conforme disponibilidade do inventário.
- (III) A WAM Fidelidade, desde que o empreendimento escolhido pelo Associado para efetivação do intercâmbio possua semana disponível no seu sistema, confirmará imediatamente a solicitação de intercâmbio do Associado;
- (IV) Não havendo disponibilidade do empreendimento escolhido pelo Associado no sistema da WAM Fidelidade para realizar o intercâmbio, referida solicitação será objeto de busca, devendo o Associado aguardar a confirmação de sua solicitação;
- (V) No ato do depósito de seu período junto a WAM Fidelidade, o Associado deverá pagar a Taxa de Intercâmbio prevista nas Regras Gerais – Anexo.
- (VI) O Associado efetuará o pagamento das taxas de serviços, comodidades e despesas pessoais que incorrer no momento da estadia, sendo que seus valores serão fixados e cobrados pelo empreendimento credenciado utilizado.

### Parágrafo Segundo: DAS RESPONSABILIDADES DA WAM FIDELIDADE



- (I) Caso ocorra a impossibilidade de realizar a solicitação inicial do Associado, a WAM FIDELIDADE se responsabiliza a oferecer alternativas para o intercâmbio do período do uso.
- (II) A WAM FIDELIDADE é a única responsável pelo intercâmbio do período de uso oferecido ao Associado, gerado quando do depósito de sua semana no sistema WAM FIDELIDADE.
- (III) A WAM FIDELIDADE responsabilizar-se-á, apenas e tão somente, por declarações e informações prestadas ao Associado por seus funcionários ou intermediários da sua Central de Atendimento.

**Parágrafo Terceiro: DO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE INTERCÂMBIO**

Fica avençado entre as partes que a solicitação de intercâmbio efetivada pelo Associado poderá ser cancelada nos seguintes termos:

- (I) Quando não ocorrer confirmação de reserva por parte do WAM FIDELIDADE do Período de Férias depositado pelo Associado, poderá este pleitear junto a WAM FIDELIDADE a devolução da taxa do depósito do período paga nos termos da cláusula 5.3 item V, que será devolvida, na sua integralidade, em até 7 (sete) dias, mediante solicitação do Associado, por escrito.
- (II) Quando ocorrer a confirmação do intercâmbio, por parte da WAM FIDELIDADE, do Período de Férias solicitado pelo Associado, este poderá pedir o cancelamento da solicitação, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data início para uso do Período de Férias. Neste caso, a WAM FIDELIDADE garante ao Associado o direito de utilização do Período cancelado em futura solicitação, mediante o pagamento da taxa de remarcação de R\$ 100,00 (Cem Reais), sujeita a alteração sem prévio aviso.

**5.3.1. DA MONETIZAÇÃO**

A participação do Associado no Programa de Intercâmbio WAM FIDELIDADE utilizando a ferramenta **MONETIZAÇÃO** fica sujeita à condição de o mesmo ser proprietário de uma multipropriedade/fração/cota imobiliária em um empreendimento associado a WAM FIDELIDADE, **que esteja devidamente entregue e inaugurado.**

**Parágrafo Primeiro:** Ao depositar no Banco de Espaço, operado e controlado pela WAM FIDELIDADE, o Período de Férias (ou Período de Uso) de que for titular, o Associado irá declarar e aceitar que:

- (I) O período de uso de sua cota/fração imobiliária, quando depositado, ficará disponível e livre para utilização pela WAM FIDELIDADE, conforme julgar conveniente;
- (II) Uma vez efetivado o depósito de seu período de uso junto a WAM FIDELIDADE, a WAM FIDELIDADE precifica seu período mediante avaliação baseado na oferta e demanda de mercado, desconsiderando qualquer serviço aplicado pela hotelaria e converte em crédito com poder de compra para os diversos serviços oferecidos pela WAM Fidelidade.
- (III) Será devido pagamento de Taxa de Depósito do período no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para crédito de monetização superior a R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais) e taxa de depósito de R\$ 100 (cem reais) para crédito de monetização inferior a R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais). Valor será corrigido anualmente pelo IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado).
- (IV) A antecedência mínima de solicitação para depósito do período e monetização de período de uso será de:  
60 (sessenta) dias da data de início do período para Baixa Temporada.  
90 (noventa) dias da data de início do período para Alta Temporada.

**6. DA RESCISÃO DESTE INSTRUMENTO**

Este instrumento é vinculado à aquisição de multipropriedade/cota/fração, sendo que somente poderá ser rescindido se houver o cancelamento da multipropriedade/cota/fração adquirida. Nesse caso, este instrumento, por ser acessório ao Contrato de Compra e Venda, torna-se automaticamente cancelado. No caso em que o associado tenha o período depositado, o mesmo deve entrar em contato com a WAM Fidelidade para informar.

**7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 7.1.** A Associação a WAM FIDELIDADE não pode ser objeto de cessão pelo Associado à terceiros, cabendo ao terceiro apenas o direito de usufruir da semana previamente adquirida e confirmada pelo WAM FIDELIDADE, desde que expressamente autorizado pelo Associado e mediante pagamento de Taxa de Certificado de Convidado no valor de R\$ 80,00 (oitenta reais).
- 7.2.** Poderá ser solicitado a extensão do período de intercâmbio de 3 (três) noites para 7 (sete) noites mediante o pagamento da taxa de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

- 7.3.** Este instrumento de Associação é intransferível, sendo conferido ao Associado o direito de possuir dependentes. Poderá, no entanto, a WAM FIDELIDADE conferir o título de Associado a mais de um titular que serão considerados coproprietários. As publicações da WAM FIDELIDADE serão enviadas apenas para o titular do Contrato.

DS



wamfidelidade.com

- 7.4. Poderá ser solicitado o upgrade de 1 (um) quarto para 2 (dois) quartos mediante pagamento de taxa no valor de R\$ 200,00 (Duzentos reais).
- 7.5. A WAM FIDELIDADE ficará desvinculada de suas obrigações caso a unidade para qual uma confirmação de reserva ou intercâmbio concedido torne-se indisponível em razão de caso fortuito ou força maior.
- 7.6. As solicitações de reserva e intercâmbio deverão ser realizadas por meio do Atendimento WAM FIDELIDADE via telefone (62) 3252-6580 ou através do e-mail [meuclube@wamfidelidade.com](mailto:meuclube@wamfidelidade.com) de Segunda a Sexta-feira, das 09:00 às 19:30 horas e aos sábados das 09:00 às 12:00 horas.
- 7.7. **Todas as questões eventualmente oriundas do presente instrumento serão resolvidas de forma definitiva via conciliatória ou arbitral, na 10ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia-GO, com sede na Av. Portugal, nº 1052, Setor Marista, Goiânia-GO, de acordo com os preceitos ditados pela Lei 9.307 de 23/09/96, renunciando qualquer outro juízo por mais privilegiado que seja.**

E assim, por estarem assim justos e acordados, firmam as partes parceiras o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinando a última página e rubricando as demais, a fim de que surta os legais e jurídicos efeitos a que se destinam.

Porto Seguro-BA, 15 de Novembro de 2022

DocuSigned by:

784988530F8B45B...

**ASSOCIADO**

Nome: ALFREDO PEREIRA DA SILVA

CPF: 578.279.746-00

DocuSigned by:

2B7949E7E127449...

**CORRETOR**

Nome:

Creci:



## ANEXO I REGRAS DE INTERCÂMBIO WAM FIDELIDADE

- ☐ Somente poderão ser disponibilizados períodos do cronograma de uso para o intercâmbio de:
  - Quinta-feira à domingo.
  - Semana completa (7 dias).
- ☐ É necessário que o empreendimento do qual o cliente adquiriu a multipropriedade (cota/fração) esteja pronto e entregue.
- ☐ Quitação da taxa de Fidelização.
- ☐ Estar adimplente:
  - Com as parcelas do financiamento da multipropriedade (cota/fração) adquirida; e
  - Com a mensalidade do condomínio do empreendimento.
- ☐ Pagamento de Taxa de Intercâmbio no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais). Valor será pago no momento do depósito da semana. O valor é corrigido anualmente pelo IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado).
- ☐ Antecedência mínima para solicitação do depósito de um período do cronograma de uso para uso do intercâmbio:
  - 60 (sessenta) dias da data de início do período para Baixa Temporada.
  - 90 (noventa) dias da data de início do período para Alta Temporada.

Antecedência máxima para solicitação do depósito é de 12 meses antes da data do check in do período a ser depositado.

- ☐ Após o depósito do período para a WAM FIDELIDADE, caso o cliente ainda não tenha definido data de uso e/ou empreendimento para o qual será feito o intercâmbio, o mesmo terá até 12 (doze) meses para definição e utilização do seu direito de troca. Podendo o cliente solicitar a extensão do período de utilização por mais 06 (seis) meses, mediante o pagamento da taxa de R\$ 100 (Cem Reais). Valor sujeito a alteração sem prévio aviso.
- ☐ Excedido o tempo de uso do direito conforme acima descrito, o cliente perde automaticamente a possibilidade de troca, caso não opte pela extensão do período.
- ☐ Classificação dos períodos:
  - Prata: Baixa Temporada.
  - Ouro: Alta Temporada.
- ☐ Possibilidades de Intercâmbio:
  - Mesmo empreendimento: 1 quarto / 1 quarto em datas diferentes considerando a classificação do período
  - Empreendimentos diferentes: 1 quarto / 1 quarto em datas iguais ou datas diferentes considerando a classificação do período.
  - Mesmo empreendimento: 2 quartos / 2 quartos em datas diferentes considerando a classificação do período.
  - Empreendimentos diferentes: 2 quartos / 2 quartos em datas iguais ou datas diferentes considerando a classificação do período.
  - Mesmo empreendimento: 2 quartos / 1 quartos em datas diferentes considerando a classificação do período.
  - Empreendimentos diferentes: 2 quartos / 1 quartos em datas iguais ou datas diferentes considerando a classificação do período.
- ☐ As solicitações de intercâmbio deverão ser realizadas por meio do Atendimento WAM Fidelidade via telefone (62) 3252-6580 ou através do e-mail: [meuclube@wamfidelidade.com](mailto:meuclube@wamfidelidade.com), de Segunda a Sexta-feira, das 09:00 às 17:30 horas aos sábados das 09:00 às 12:00 horas.



wamfidelidade.com

**REGRAS DE MONETIZAÇÃO WAM FIDELIDADE**

- ☐ Somente poderão ser disponibilizados períodos do cronograma de uso para a monetização de:
  - o Quinta-feira à domingo.
  - o Semana completa (7 dias).
- ☐ Necessário que o empreendimento do qual o cliente adquiriu a multipropriedade/cota/fração esteja pronto e entregue.
- ☐ Quitação da Taxa de Fidelização;
- ☐ Estar adimplente:
  - o Com as parcelas do financiamento da multipropriedade/cota/fração adquirida; e
  - o Com a mensalidade do condomínio do empreendimento.

**Obs: Antes do pagamento da 1ª parcela do condomínio não configura relação com empreendimento**

- ☐ Pagamento de Taxa de Depósito do período no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para crédito de monetização superior a R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais) e taxa de depósito de R\$ 100 (cem reais) para crédito de monetização inferior a R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais). Valor será corrigido anualmente pelo IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado).
- ☐ Antecedência mínima de solicitação para depósito do período e monetização de período de uso:
  - o 60 (sessenta) dias da data de início do período para Baixa Temporada.
  - o 90 (noventa) dias da data de início do período para Alta Temporada.
- ☐ Antecedência máxima para solicitação do depósito é de 12 meses antes da data do check in do período a ser depositado.
- ☐ A precificação do período disponibilizado varia de acordo com: demanda da região e uma avaliação de mercado no momento, além das características básicas como temporada e número de hóspedes na unidade.
- ☐ O crédito carregado poderá ser utilizado em qualquer serviço comercializado pela WAM FIDELIDADE, exceto a compra de um período que foi monetizado
- ☐ No uso do crédito carregado, os serviços só serão confirmados com data superior a data de check-in do período disponibilizado.
- ☐ Validade do crédito de 12 (doze) meses para definição e utilização.
- ☐ Excedido o tempo de uso do direito conforme acima descrito, o cliente perde automaticamente a possibilidade de utilizar sua carta de crédito.
- ☐ O crédito poderá ser utilizado de forma parcial, total ou complementar adicionando valores.

**Porto Seguro - BA, 15 de Novembro de 2022**

DocuSigned by:

784908530F8B45B...

**ASSOCIADO****Nome: ALFREDO PEREIRA DA SILVA****CPF: 578.279.746-00**

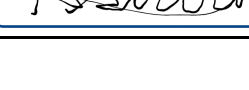
DocuSigned by:

2B7349FE127449...

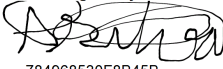
**CORRETOR****Nome:****Creci:**



wamfidelidade.com

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fui suficientemente informado e compreendi que a <b>WAM Fidelidade NÃO</b> é um produto gratuito de hospedagem e sim um produto de benefícios com valores de diárias diferenciadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 2 | Estou ciente que a vigencia inicial da adesão a <b>WAM Fidelidade</b> é de 6 anos, após esse período caso seja do meu interesse deverei solicitar renovação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 3 | Foi esclarecido que as reservas de diárias feitas através da <b>WAM Fidelidade</b> serão confirmadas mediante pagamento antecipado do valor da diária do hotel credenciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 4 | Estou ciente que pela <b>WAM Fidelidade</b> posso reservar minha hospedagem mediante disponibilidade do hotel credenciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 5 | Foi esclarecido que o valor da diária será informado no momento da solicitação de reserva e pode variar de acordo com o hotel, período e/ou quantidade de pessoas. A reserva poderá ser paga através de depósito em conta corrente, pix ou cartão de crédito. A gratuidade da criança no mesmo apartamento se aplica de acordo com a política de hospedagem de cada hotel credenciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 6 | Fui suficientemente informado e compreendi que a <b>WAM Fidelidade</b> na modalidade Intercâmbio tem como Regras Principais para Uso:<br>a) Ter feito a quitação total da Entrada;<br>b) O empreendimento o qual sou multiproprietário deve estar pronto e entregue;<br>c) Devo estar adimplente com as parcelas do financiamento da Multipropriedade/cota/Fração Imobiliária e com o condomínio na data de check in do período da referida cota;<br>d) Períodos disponíveis para Troca de acordo com meu cronograma: Quinta a Domingo e/ou Semana Completa (7 dias);<br>e) Devo efetuar pagamento de taxa de depósito no valor de R\$300,00 a cada período depositado para intercâmbio<br>f) A antecedência para troca de períodos é de 1 ano da data do check in do meu período do cronograma de uso e no mínimo 60 (sessenta) dias para baixa temporada e 90 (noventa) dias para alta temporada. |  |
| 7 | Compreendo que meus benefícios da WAM Fidelidade estão vinculados a aquisição da minha cota e a adesão deve estar ativa no momento da solicitação de qualquer serviço..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 8 | Declaro que recebi, li, compreendi e assinei o documento com as Regras de Utilização da WAM Fidelidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

Porto Seguro-BA, 15 de Novembro de 2022

DocuSigned by:  


784966530F8B45B...

**ALFREDO PEREIRA DA SILVA**  
**PROPONENTE COMPRADOR**

DocuSigned by:  


2B7949E7E127449

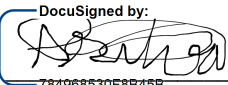
**CONSULTOR/VERIFICADOR DE CONTRATO**

**ANEXO I**  
**AUTORIZAÇÃO PARA USO DE DADOS**  
**(Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD))**

Eu, **ALFREDO PEREIRA DA SILVA , BRASILEIRA, SOLTEIRO, APOSENTADO**, portadora da cédula de identidade RG nº **MG-3.803.171 - PC/MG**, inscrito(a) CPF/MF nº **578.279.746-00**, residente e domiciliado(a) **Rua Cruzeiro do Sul, 405 - Novo Tempo, Timoteo CEP: 35183116**, doravante denominado(a) **TITULAR** dos dados, exercendo e manifestando autonomia privada e da sua vontade, **AUTORIZO** o CONTROLADOR abaixo e seus operadores proceda com o tratamento de seus dados. Entende-se por tratamento de acordo com o artigo 5º inciso X, a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

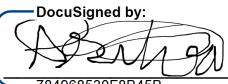
Poderão ser tratados mediante assinatura do termo de anuência expressa do titular/ responsável os seguintes dados pessoais, pela CONTROLADORA: **WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob o nº CNPJ nº17.919.649/0003-75 com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, QD. B-26, Lote 16/17, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74810-100.

O tratamento dos dados pessoais listados neste termo tem as seguintes finalidades: Confirmar e detalhar reservas ou cancelamentos, oferecer serviços turísticos e imobiliários, enviar correspondências e materiais promocionais, identificar cadastro e acessar informações necessárias para prosseguir com atendimentos e solicitações. Ainda para o exercício regular de direito e sempre que necessário para a execução dos contratos firmados ou para atender aos interesses legítimos da WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A., de seus clientes ou de terceiros. E para qualquer outra finalidade, para a qual a lei não dispense a exigência do consentimento do titular, o tratamento estará condicionado à manifestação livre, informada e inequívoca do titular.

Ass.   
784968530F8B45B...

Data: **15 de Novembro de 2022**

**DECLARO**, estar ciente que o controlador é a **WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob o nº CNPJ nº17.919.649/0003-75 com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, QD. B-26, Lote 16/17, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74810-100, endereço eletrônico atendimento@wambrasil.com, que possui empresas e operadores que atuam com finalidades do turismo e lazer no qual meus dados serão compartilhados e tratados para os fins coligidos acima e fornecedores, que auxiliam na prestação de serviços e caso necessário seremos obrigados a enviar suas informações para as autoridades locais cumprindo as leis vigentes.

Ass.   
784968530F8B45B...

Data: **15 de Novembro de 2022**

Nota: A Controladora se reserva no direito de alterar esta Política de Privacidade para adaptá-la à legislação vigente ou caso seja necessário de acordo com as melhores práticas comerciais de uso da internet. Estamos em constante evolução e buscando o melhor formato para nossos clientes e parceiros.